

1500581-53.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Não sabe quem foi o autor do furto. Foi chamada na Delegacia de Dracena para recolher um material. Ouviu que teria sido André que veio a óbito. O material que foi recolher era do furto do dia seguinte ao fato do presente processo. Foram dois furtos, um seguido do outro. Teve prejuízo de dois botijões de gás cheios, em torno de R\$ 500,00. Já ouviu o nome do Adrian mas não o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500581-53.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500581-53.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adrian Santos da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ADRIAN SANTOS DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, em horário incerto da madrugada, no depósito de gás pertencente ao "Supermercado São João", localizado na Avenida São Paulo, nº 694, bairro Industrial, na cidade de Ouro Verde, nesta Comarca de Dracena/SP, adrede conluiado, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com André Luis Figueira (hoje pessoa falecida - 71), mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em dois botijões de gás GLP, cheios, avaliados globalmente em R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), pertencentes à referida empresa, representada por Ângela Márcia Moreira.

A denúncia foi recebida em 26/09/2022 (fls. 81/83).

Regularmente citado (fls. 93) o réu apresentou resposta à acusação (fls. 99/100).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento por meio de videoconferência (fls. 101/105).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por atipicidade da conduta e fragilidade probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pela auto de avaliação (fls. 17), pelo laudo pericial do local do furto (fls. 27/36), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A representante legal da vítima, Ângela Márcia Moreira, disse que o furto ocorreu provavelmente durante a noite. Quando chegou, observou que estava arrombado o portão. Imediatamente acionou a Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência. Não sabe quem foi o autor do furto. Foi chamada na Delegacia de Dracena para recolher um material. Ouviu que teria sido André que veio a óbito. O material que foi recolher era do furto do dia seguinte ao fato do presente processo. Foram dois furtos, um seguido do outro. Teve prejuízo de dois botijões de gás cheios, em torno de R\$ 500,00. Já ouviu o nome do Adrian mas não o conhece (cf. mídia).

A testemunha de acusação Pedro Bento dos Santos, policial militar, disse que tinha acabado de entrar no serviço. Os policiais também disseram que havia ido furtada a rodoviária. Estava ocorrendo varios furtos na cidade. Imaginaram que teria sido praticado por André. Indagado, André disse que foi ele o autor do furto junto com Adrian. André disse que tinha subtraído os botijões e que dois estariam com ele. Outro ele tinha vendido para Aurélio e não foi encontrado. Não localizou Adrian na casa dele. André acabou falecendo após ficar preso alguns dias. Foi um homicídio (cf. mídia).

A testemunha de acusação Osvaldo José da Costa, investigador de polícia, disse que a representante do supermercado procurou a Polícia para o registro de nova ocorrência, após três dias fato. Em diligências, Aurélio informou que tinha comprado o botijão de gás de André Luis Figueira. Após alguns dias, ocorreu um novo furto na rodoviária e André confirmou ser o autor do furto e que teria sido praticado junto com Adrian. Ultimamente Adrian não tem se envolvido com a prática de delitos (cf. mídia).

O réu ADRIAN SANTOS DA SILVA, em seu interrogatório judicial, negou o fato. Disse que o pai da sua esposa tinha falecido no dia do fato. Trabalha na fábrica de brinquedo e ganha R\$ 1.600,00. Tem um filho de três anos e dois que cuida da sua esposa (cf. mídia).

Como se vê, sob o crivo do contraditório, não foram produzidos elementos suficientes nos autos que pudessem esclarecer a autoria dos fatos, pois o que há nos autos é uma delação de uma pessoa falecida (André).

Diante deste contexto, as provas reunidas aos autos, embora suficientes para a deflagração da ação penal, revelaram-se insuficientes para um decreto condenatório. Nesse quadro, encerrada a instrução, entende-se que a prova não é suficientemente robusta para condenar o réu. Assim, entendo que a duvida se instaurou nos autos, devendo ser interpretada a favor do réu, em prestígio à presunção de inocência. Trata-se, então, de hipótese de absolvição.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e, por isso, ABSOLVO o réu ADRIAN SANTOS DA SILVA da prática do delits previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente sentença.

Dracena, 15 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA